

Órgano: Tribunal de Instancia Sección de Familia, Infancia y Capacidad Plaza nº 1 de Logroño
Servicio Común de Tramitación

Procedimiento: LSG Liquidación Sociedades Gananciales nº 48/2025-A

Demandante: D. Fidel Pedro García Ruiz
Letrado: D. Santiago José Palacios Pinillos
Procuradora: Dña. Virginia Solas Ortega

Demandada: Dña. María Ángeles Benito Barco
Letrada: Dña. Virginia Sáenz Orduña – Coleg. 1778
Procurador: D. Alberto García Zabala – Coleg. 79

**TRIBUNAL DE INSTANCIA SECCIÓN DE FAMILIA,
INFANCIA Y CAPACIDAD PLAZA Nº 1 DE LOGROÑO
-SERVICIO COMÚN DE TRABAMITACION-**

LIQUIDACIÓN SOC. GANANCIALES Nº 48/25-A

Asunto: **PROPOSICIÓN DE PRUEBA.**

D. ALBERTO GARCÍA ZABALA, Procurador de los Tribunales (Coleg. núm. 79) y de **Dña. MARÍA ÁNGELES BENITO BARCO**, tal y como tengo acreditado en el procedimiento de referencia, ante este Tribunal, con el debido respeto, comparece y, como mejor proceda en derecho, **DICE:**

Que, por medio del presente escrito y dentro del plazo conferido al efecto por la providencia de 24 de febrero de 2026 tiene a bien proponer, para la vista señalada para el próximo 16 de abril, la práctica de la siguiente **PRUEBA:**

1º.- Interrogatorio de D. Fidel Pedro García Ruiz.

2º.- Testifical:

- En la persona de **ALEXANDRA GARCÍA BENITO**, mayor de edad, casada, con domicilio en San Andrés y Sauces, Ciro Gonzalez nº 7 3º B, Isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) para quien se solicita declare videoconferencia (Su citación tiene por objeto aclarar la propiedad real de la vivienda de la Isla de La Palma. finca 9 del inventario, que es objeto de discusión).

3º.- Documental:

A/- Se tenga por producida la aportada en el escrito de formación de inventario.

B/- Para que se requiera D. Fidel Pedro García Ruiz a que en el plazo máximo de días aporte a este juzgado la documental que a continuación se relaciona, de la que parte de ella ya se le solicitó como prueba anticipada el pasado 25 de mayo de 2025.

1. Relación de todas las cuentas bancarias de las que sea o haya sido titular o cotitular D. Fidel Pedro García Ruiz, con detalle de todos sus extractos de movimientos desde el 1 de enero de 2019 a fecha 28 de febrero de 2026. (Conocidas por mi representada son las del Banco de Santander nº 00497561112210005760, de Ibercaja nº 20858245599400006588 y 20858245510330123356 y de Caja Laboral Popular 30350225582251089128.)
2. Relación de todas las depósitos, títulos bancarios y acciones de los que sea o haya sido titular o cotitular D. Fidel Pedro García Ruiz, con detalle de todos sus extractos de movimientos desde el 1 de enero de 2019 a fecha 28 de febrero de 2026.
3. Modelos 347 y 390 de la Agencia Tributaria de los años 2019 a 2025, ambos inclusive.
4. Libros Registro de facturas emitidas y de facturas recibidas años 2019 a 2025
5. Balance de pérdidas y ganancias y cuentas de explotación de los años 2019 a 2025.
6. Declaraciones de renta de los años 2019 a 2025, ambos inclusive.
7. Relación de los vehículos (con copia de su documentación) y maquinaria de la empresa.
8. Relación de todos los clientes de la empresa de limpieza a los efectos de valorar la clientela.
9. Resolución del INSS reconociendo su pensión de jubilación.
10. Relación de contratos o acuerdos que haya suscrito con su hija Vanesa García Benito a quien supuestamente le ha transmitido la empresa de limpieza, relativos a compraventa o alquiler de la maquinaria de la empresa, de los locales de la empresa donde esta ejerce su actividad, de cesión de clientela o de subrogación del personal.

4º.- Pericial:

- En la persona de **JOSE ANTONIO ORQUÍN GASCÓN**, economista, domiciliado en Logroño, C/ Fundación nº 11 entrp, que esta parte se encargará de citar, quien emitirá el oportuno informe pericial para valorar los activos nº 11 (fondo de comercio de la empresa de limpieza comercialmente conocida como LIMPIEZAS GARBE y MILTISERVICOS LORANCO), nº 16 y 17 (los créditos a favor de la sociedad legal de postganancial y a cargo de Fidel García Ruiz, por salida del dinero de las cuentas bancarias y por los ingresos de la actividad de su empresa de limpieza).

Por todo lo expuesto,

SUPlico AL TRIBUNAL: Que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo a trámite, y, en su virtud, acuerde acceder a la práctica de la prueba solicitada.

Es justicia que pido en Logroño, cinco de marzo de dos mil veintiséis.

OTROSÍ PRIMERO DICE: Que, el pasado 30 de octubre de 2025, FIDEL PEDRO GARCÍA RUIZ decidió, tras año y medio de uso indebido de la vivienda que fue familiar sita en la calle Eibar de Logroño, acatar la diligencia de ordenación de 29 de agosto de 2025 del Juzgado de Violencia sobre la mujer nº 1 de Logroño que acordaba haber lugar al lanzamiento de la vivienda solicitado,--Ejecución forzosa 106/25--, procediendo a ponérsela a su disposición con entrega de llaves.

Que mi representada, al entrar ese mismo día en la vivienda comprobó que el susodicho se había llevado la caldera dejando la vivienda sin agua, ni caliente ni fría, y sin calefacción y que había sustituido todos los muebles y electrodomésticos que había antes en el piso por otros viejos, siendo que a fecha de hoy aún no ha podido habitarla.

Se adjunta como **Documento nº 1** el acta de presencia de Notario D. Marcos Prieto Ruiz de fecha 31 de octubre de 2025 que da fe de lo relatado.

Así las cosas, es su intención reclamar los gastos que tal desaguizado le está suponiendo, comprometiéndose a aportar lo antes posible una relación de gastos como crédito a la sociedad de gananciales está soportando.

SUPlico AL TRIBUNAL: Tenga por efectuada la anterior alegación a los efectos legales oportunos.

OTROSÍE SEGUNDO DICE: Que es voluntad de mi representada aportar al juzgado la documentación requerida, estando a la espera de que Ibercaja le haga entrega de la referida documentación y en breves días procederá a su presentación.

SUPlico AL TRIBUNAL: Tenga por efectuada la anterior alegación a los efectos legales oportunos.

Fecha y lugar “ut supra”.